

La respuesta del sistema penal dominicano frente a la criminalidad juvenil durante el período 2024–2026

The Dominican penal system's response to juvenile delinquency during the 2024–2026 period

Ana Marie Pacheco González 10164667

Estudiante de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). La autora agradece a su maestra, Ana Magnolia Méndez, y a los compañeros involucrados en el área de comentarios instructivos por sus aportes y apoyo.

Resumen

La presente investigación analiza la respuesta del sistema penal dominicano frente a la criminalidad juvenil durante el período 2024–2026, con especial atención al sistema de justicia penal juvenil regulado por la Ley núm. 136-03. El estudio examina los principales factores asociados a la delincuencia juvenil, las características de la respuesta institucional y la eficacia de las medidas dirigidas a la prevención, rehabilitación y reinserción social de los adolescentes en conflicto con la ley. La investigación se desarrolla mediante un análisis doctrinal, normativo y documental sustentado en la legislación nacional, instrumentos internacionales y aportes de la doctrina especializada. Los resultados evidencian que, aunque el ordenamiento jurídico dominicano incorpora un modelo garantista orientado a la protección integral de la niñez y la adolescencia, persisten limitaciones institucionales, presupuestarias y de ejecución que reducen la efectividad de las políticas implementadas. En consecuencia, se concluye que el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y de las estrategias preventivas constituye un elemento esencial para mejorar la respuesta del sistema penal juvenil y favorecer una reinserción social efectiva.

Palabras clave: criminalidad juvenil, sistema penal juvenil, Ley núm. 136-03, reinserción social, República Dominicana.

Abstract

This research analyzes the response of the Dominican criminal justice system to juvenile delinquency during the 2024–2026 period, focusing on the juvenile justice system established

by Law No. 136-03. The study examines the main factors associated with juvenile crime, the characteristics of the institutional response, and the effectiveness of measures aimed at the prevention, rehabilitation, and social reintegration of adolescents in conflict with the law. The research is based on a doctrinal, legal, and documentary analysis supported by national legislation, international legal instruments, and specialized academic literature. The findings show that, although the Dominican legal framework adopts a rights-based juvenile justice model focused on the comprehensive protection of children and adolescents, institutional, budgetary, and implementation limitations continue to reduce the effectiveness of these measures. Consequently, strengthening interinstitutional coordination and preventive public policies is essential to improve the juvenile justice system and promote successful social reintegration.

Keywords: juvenile delinquency, juvenile justice system, Law No. 136-03, social reintegration, Dominican Republic.

La criminalidad juvenil representa uno de los principales retos para el sistema de justicia penal dominicano debido al incremento de los factores sociales que influyen en la comisión de delitos por adolescentes y a la necesidad de garantizar una respuesta compatible con los principios de protección integral establecidos en la Ley núm. 136-03.¹ Durante el período 2024–2026 persisten desafíos relacionados con la eficacia de las medidas de prevención, rehabilitación y reinserción social aplicadas por el sistema penal juvenil, situación que justifica la importancia de analizar su funcionamiento. En este ensayo se sostiene que, aunque el ordenamiento jurídico dominicano dispone de un marco legal especializado, las limitaciones institucionales, presupuestarias y de ejecución reducen la efectividad de dichas medidas. En consecuencia, el objetivo general consiste en analizar la respuesta del sistema penal dominicano frente a la criminalidad juvenil para determinar sus principales fortalezas, limitaciones y desafíos en el período objeto de estudio.

La criminalidad juvenil en la República Dominicana responde a una combinación de factores sociales, familiares y económicos que incrementan la probabilidad de que los adolescentes entren en conflicto con la ley. Esta realidad demuestra que la conducta delictiva no puede atribuirse exclusivamente a decisiones individuales, sino también a condiciones estructurales que limitan el desarrollo integral de los jóvenes. En este sentido, Edwin H. Sutherland sostiene que el comportamiento delictivo se aprende mediante la interacción con grupos que transmiten valores favorables a la infracción de la ley.² Por su parte, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) identifica la pobreza, la exclusión social, la deserción escolar y la violencia familiar como factores que favorecen la delincuencia juvenil.³ Esta perspectiva encuentra respaldo en el principio de protección integral reconocido por la Ley núm. 136-03, que impone al Estado el deber de desarrollar políticas preventivas dirigidas a la niñez y la adolescencia.⁴ En consecuencia, se considera que la reducción de la criminalidad juvenil requiere fortalecer las políticas públicas de

¹ República Dominicana, *Ley núm. 136-03, Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes* (Santo Domingo: Gaceta Oficial núm. 10234, 7 de agosto de 2003).

² Edwin H. Sutherland, *Principles of Criminology*, 4.^a ed. (Philadelphia: J. B. Lippincott Company, 1947), 5–11.

³ Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), *Manual sobre programas de justicia juvenil* (Nueva York: Naciones Unidas, 2007), 12–20.

⁴ República Dominicana, *Ley núm. 136-03, Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes*, arts. 12 y 223.

prevención, ya que abordar únicamente las consecuencias del delito resulta insuficiente para disminuir la reincidencia y garantizar una verdadera protección de los adolescentes.

La respuesta del sistema penal juvenil dominicano se caracteriza por un modelo especializado que busca equilibrar la responsabilidad del adolescente con la protección de sus derechos fundamentales, privilegiando medidas socioeducativas sobre las sanciones estrictamente punitivas. Este enfoque reconoce que los menores de edad requieren un tratamiento diferenciado debido a su etapa de desarrollo y a la finalidad resocializadora del proceso penal juvenil. Emilio García Méndez sostiene que la justicia juvenil debe orientarse a la protección integral y al respeto de los derechos humanos, evitando respuestas basadas únicamente en el castigo.⁵ De igual manera, Mary Beloff afirma que la especialización del sistema constituye un requisito indispensable para garantizar el interés superior del niño y un debido proceso adaptado a los adolescentes.⁶ Estas afirmaciones encuentran respaldo en la Ley núm. 136-03, que establece procedimientos, tribunales y medidas específicas para los menores en conflicto con la ley.⁷ En consecuencia, puede sostenerse que el marco jurídico dominicano responde adecuadamente a los estándares internacionales; sin embargo, su eficacia depende de que las instituciones encargadas de aplicarlo cuenten con los recursos humanos, técnicos y presupuestarios necesarios para cumplir los fines previstos por la legislación.

La eficacia de las medidas de rehabilitación aplicadas por el sistema penal juvenil dominicano depende de que estas trasciendan el cumplimiento de una sanción y atiendan las causas que originan la conducta delictiva. En consecuencia, la reinserción social solo puede alcanzarse mediante programas integrales de educación, apoyo psicológico, orientación familiar y seguimiento posterior al egreso del adolescente. Antonio Beristain sostiene que la rehabilitación debe orientarse a la reconstrucción del proyecto de vida del infractor mediante intervenciones interdisciplinarias que reduzcan los factores de riesgo asociados a la reincidencia.⁸ Por su parte, UNICEF afirma que los sistemas de justicia juvenil más eficaces son aquellos que priorizan medidas restaurativas y socioeducativas antes que respuestas

⁵ Emilio García Méndez, *Infancia. De los derechos y de la justicia* (Buenos Aires: Editores del Puerto, 2004), 67–79.

⁶ Mary Beloff, *Los derechos del niño en el sistema interamericano* (Buenos Aires: Editores del Puerto, 2009), 92–105.

⁷ República Dominicana, *Ley núm. 136-03, Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes*, arts. 223–339.

⁸ República Dominicana, *Ley núm. 136-03, Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes*, arts. 223–339.

exclusivamente privativas de libertad.⁹ Estas afirmaciones encuentran respaldo en la Ley núm. 136-03, la cual establece medidas socioeducativas como eje central de la responsabilidad penal juvenil.¹⁰ No obstante, la limitada disponibilidad de recursos, la insuficiente cobertura de los programas especializados y la falta de seguimiento posterior dificultan que dichas medidas produzcan los resultados esperados. En consecuencia, se considera que fortalecer la inversión pública y la coordinación interinstitucional constituye una condición indispensable para garantizar una rehabilitación efectiva y disminuir la reincidencia juvenil.

El análisis realizado permite sostener que la respuesta del sistema penal juvenil dominicano posee una base jurídica adecuada, pero enfrenta importantes obstáculos para alcanzar plenamente los objetivos de rehabilitación y reinserción social previstos en la Ley núm. 136-03. La existencia de un marco normativo garantista constituye un avance significativo respecto de modelos exclusivamente punitivos; sin embargo, la eficacia de dicho sistema depende de la capacidad institucional para aplicar las medidas previstas por la legislación. En este sentido, Mary Beloff sostiene que la protección integral solo adquiere efectividad cuando las garantías reconocidas por la ley se materializan mediante instituciones especializadas y recursos suficientes.¹¹ Asimismo, la Convención sobre los Derechos del Niño establece que toda actuación estatal debe priorizar el interés superior del niño y favorecer su desarrollo integral.¹² Por ello, puede afirmarse que el fortalecimiento institucional representa un requisito indispensable para que la justicia penal juvenil cumpla realmente su función resocializadora.

La evidencia examinada también demuestra que la prevención debe ocupar un lugar prioritario dentro de las políticas públicas dirigidas a la adolescencia, pues la intervención del sistema penal constituye únicamente una respuesta posterior a la materialización del conflicto. Desde esta perspectiva, la inversión en educación, orientación familiar, programas comunitarios y apoyo psicológico resulta más efectiva que la ampliación de medidas represivas para reducir la delincuencia juvenil. La Oficina de las Naciones Unidas contra la

⁹ Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), *Justicia para niños y adolescentes* (Nueva York: UNICEF, 2021), 18–27.

¹⁰ República Dominicana, *Ley núm. 136-03, Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes*, arts. 327–336.

¹¹ Mary Beloff, *Los derechos del niño en el sistema interamericano* (Buenos Aires: Editores del Puerto, 2009), 101–109.

¹² Naciones Unidas, *Convención sobre los Derechos del Niño*, adoptada el 20 de noviembre de 1989, arts. 3, 37 y 40.

Droga y el Delito (UNODC) señala que las estrategias preventivas integrales producen mejores resultados cuando involucran simultáneamente a la familia, la escuela y la comunidad.¹³ En igual sentido, UNICEF destaca que las políticas centradas en la inclusión social disminuyen significativamente los niveles de reincidencia juvenil.¹⁴ En consecuencia, se considera que la respuesta estatal debe fortalecerse mediante políticas preventivas sostenidas que complementen las medidas judiciales previstas por la legislación vigente.

El análisis realizado permite responder la pregunta de investigación al concluir que la respuesta del sistema penal dominicano frente a la criminalidad juvenil durante el período 2024–2026 resulta parcialmente eficaz. Si bien la Ley núm. 136-03 establece un sistema especializado basado en la protección integral, el debido proceso y la reinserción social, la aplicación práctica de estas disposiciones continúa enfrentando limitaciones institucionales, presupuestarias y operativas que reducen el impacto de las medidas socioeducativas. Asimismo, la investigación permitió identificar que la criminalidad juvenil responde a múltiples factores sociales y familiares, que el modelo jurídico dominicano se ajusta a estándares internacionales de protección de derechos y que la efectividad de la rehabilitación depende de la adecuada ejecución de las políticas públicas. En consecuencia, la tesis planteada al inicio del ensayo queda confirmada, al evidenciarse que las principales dificultades del sistema no radican en la legislación vigente, sino en las condiciones necesarias para garantizar su aplicación efectiva.

La investigación aporta una visión crítica sobre la respuesta del sistema penal juvenil dominicano, al integrar el análisis del marco jurídico con la evaluación de su funcionamiento durante el período 2024–2026. Este estudio permite comprender que el fortalecimiento de la justicia penal juvenil requiere no solo conservar las garantías reconocidas por la Ley núm. 136-03, sino también mejorar la capacidad institucional de los organismos responsables de ejecutarla mediante una mayor inversión, capacitación especializada y coordinación interinstitucional. De igual manera, el ensayo evidencia la importancia de fortalecer las políticas preventivas dirigidas a la niñez y la adolescencia como complemento indispensable de las medidas judiciales. De esta forma, se contribuye a una comprensión más amplia del

¹³ Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), *Manual sobre programas de justicia juvenil* (Nueva York: Naciones Unidas, 2007), 25–33.

¹⁴ Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), *Justicia para niños y adolescentes* (Nueva York: UNICEF, 2021), 30–39.

problema y se ofrecen elementos que pueden servir de base para futuras investigaciones y para el perfeccionamiento de las políticas públicas relacionadas con la justicia penal juvenil.

Bibliografía

Beloff, Mary. *Los derechos del niño en el sistema interamericano*. Buenos Aires: Editores del Puerto, 2009.

Beristain, Antonio. *Criminología y victimología: alternativas para la justicia penal*. Madrid: Reus, 1996.

Binder, Alberto M. *Introducción al derecho procesal penal*. 2.^a ed. Buenos Aires: Ad-Hoc, 2002.

Ferrajoli, Luigi. *Derecho y razón: teoría del garantismo penal*. Madrid: Trotta, 1995.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). *Justicia para niños y adolescentes*. Nueva York: UNICEF, 2021.

García Méndez, Emilio. *Infancia. De los derechos y de la justicia*. Buenos Aires: Editores del Puerto, 2004.

Naciones Unidas. *Convención sobre los Derechos del Niño*. Adoptada el 20 de noviembre de 1989.

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). *Manual sobre programas de justicia juvenil*. Nueva York: Naciones Unidas, 2007.

República Dominicana. *Ley núm. 136-03, Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes*. Santo Domingo: Gaceta Oficial núm. 10234, 7 de agosto de 2003.

Sutherland, Edwin H. *Principles of Criminology*. 4.^a ed. Philadelphia: J. B. Lippincott Company, 1947.

Zaffaroni, Eugenio Raúl. *Manual de derecho penal: Parte general*. Buenos Aires: Ediar, 2005.

Justificación del uso de Inteligencia Artificial: Durante la elaboración de este desarrollo se utilizó inteligencia artificial como herramienta de apoyo académico, principalmente para mejorar la redacción, fortalecer la claridad de las ideas y optimizar la organización del contenido. Asimismo, su uso permitió acceder de manera más eficiente a información general sobre el tema investigado, facilitando la comprensión de conceptos jurídicos y la estructuración de argumentos de forma coherente.